DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE	**:** EXP. NRO. 06-2023-CYAM-CECARD/AYA.
MODALIDAD DE ARBITRAJE	**:** Arbitraje Ordinario.
PARTES INTERVINIENTES	**:**
	Demandante : Valdimir Salcedo Vila
	Demandado : Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado- PRIDER.
TRIBUNAL UNIPERSONAL	**:** Abg. Carol Yanely Apaza Moncada – Árbitro Único.
SECRETARIA ARBITRAL	**:** Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.
MATERIA DE CONTROVERSIA	**:** Pago, y otros.
FECHA DE SOLICITUD	**:** 16 de febrero de 2023.
FECHA DE INSTALACION	**:** 12 de junio de 2023.
FECHA DE EMISION DE LAUDO	**:** 05 de septiembre de 2025.
ESCRITOS POST LAUDO	**:** Integración de Laudo.

LAUDO DE DERECHO

Emitido en la controversia surgida entre Vladimir Salcedo Vila con Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho.

Demandante: Vladimir Salcedo Vila (en adelante, el Contratista).

Demandado: Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la Entidad)

Contrato: N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay provincia de Cangallo - Ayacucho".

Monto del Contrato: S/ 321,099.00 (Trescientos veintiun mil noventa y nueve y 00/100 Soles).

Cuantía de la Controversia: S/ 175,296.38

Tipo y Número de Proceso de Selección: AS N° 19-2021-GRA-PRIDER/CS-1

Árbitro Único: Abg. Carol Apaza Moncada

Secretaria Arbitral: Raida Yovana Flores Cayllahui.

Fecha de emisión del laudo: 3 de setiembre de 2025.

N° de Folios: 24

Pretensiones: Resolución de contrato y otros

Resolución N° 25

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
05 SEP 2025
N° de Registro: 372 N° de Folios: 24
Hora: 18:35 Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

En Ayacucho, a los 3 días del mes de setiembre de 2025, realizadas las actuaciones arbitrales de conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes, habiendo sido escuchados todos los argumentos de defensa, esta Árbitro Único dicta el presente Laudo de Derecho.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante AS Nº 19-2021-GRA-PRIDER/CS-1 para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay provincia de Cangallo - Ayacucho" la cual dio lugar al Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG cuya Cláusula Décimo Octava de Solución de Controversias dispuso lo siguiente:

> **Cláusula Décimo Octava: Solución de Controversias**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.2. De acuerdo a la Carta Nº 099-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 21 de abril de 2023, el Centro de Arbitraje Resolución de Disputas – CECARD indicó:

> "(…) Que, conforme se aprecia de la Cláusula arbitral, las partes no han establecido que institución arbitral administrará el arbitraje, por ello consideramos preciso citar lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Nro. 30225 aprobada por el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF modificado por el Decreto Supremo Nº 162-2021-EG, aplicable al presente caso, la cual señala en el artículo 226.2 del RLCE, que:
>
> En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:
>
> (…)
> **d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje;**
>
> Asimismo, del Decreto de Urgencia Nro. 20-2020 establece en su artículo 7:
>
> **(…) cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional,** pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). (resaltado es nuestro)
>
> En tal circunstancia, es facultad de la parte que inicia el proceso arbitral escoger a su discreción un centro de arbitraje a efectos

de que administre y resuelva su controversia; por lo que, habiendo el solicitante presentado ante nuestra institución el inicio de arbitraje somos los pertinentes para administrar la presente causa, por lo que, en atención a lo establecido en el **REGLAMENTO**, se le concede el término de cinco (5) días hábiles a fin de que se sirva a remitir su respuesta, precisando que vencido el plazo con su absolución o sin ella el proceso arbitral continuará su curso."

1.3. En virtud de lo mencionado, se precisa que ninguna de las partes efectuó objeción alguna a lo indicado por el Centro, en tal sentido, la contestación de la solicitud de arbitraje fue presentada con fecha 2 de mayo de 2023.

1.4. Es así que, mediante Carta Nº 162-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 23 de mayo de 2023, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD designó a la Abg. Carol Yanely Apaza Moncada como Árbitro Único para resolver las controversias derivadas entre Vladimir Salcedo Vila y el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado -PRIDER, comunicación que tuvo respuesta el día 24 de mayo de 2023, con la aceptación de la mencionada profesional, señalando que no tiene ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes, obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

II. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL

2.1. Mediante Resolución Nº 01 de fecha 12 de junio de 2023, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal, se fijaron las reglas del proceso, se otorgó a las partes el plazo de cinco (5) días hábiles para que emitan su pronunciamiento en relación a las reglas, precisando que transcurrido el plazo las mismas serán declaradas firmes. Asimimo, con Resolución Nº 2, de fecha 21 de junio de 2023, se tuvo por presentado el escrito del

Contratista, bajo sumilla: "Propuesta de modificación de reglas arbitrales", el cual se puso a conocimiento de la Entidad por el plazo de cinco (05) días hábiles para que manifiesten lo que estimen pertinente. En igual sentido, se dejó constancia que la Entidad no emitió pronunciamiento en relación a las reglas establecidas en la Resolución Nº 01.

2.2. Con Resolución Nº 03 de fecha 07 de julio de 2023, se tuvo presente el escrito bajo sumilla: "Absuelvo traslado a la propuesta de modificación de reglas arbitrales presentada por el demandante"; se fijó el plazo para la presentación de los actos postulatorios, reconsideración, alegatos y solicitudes contra el laudo; se dispuso no acceder al pedido de realización de audiencias de manera presencial, se declararon firmes las reglas arbitrales, se otorgó al Contratista el plazo de veinte (20) días hábiles para que presente su escrito de demanda y se otorgó a las partes el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con realizar el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos,así como diez (10) días hábiles a la Entidad para que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE.

2.3. Con Resolución Nº 04 de fecha 16 de agosto de 2023, se tuvo por presentado el escrito de demanda por parte del Contratista; asimismo, se le otorgó a dicha parte el plazo de tres (03) días hábiles para que cumpla con presentar los medios probatorios que sustenten su demanda, se dispuso la custodia del aludido escrito de demanda y se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE.

2.4. A través de Resolución Nº 05 de fecha 4 de setiembre de 2023, se dispuso denegar el pedido de ampliación de plazo presentado por el Contratista para adjuntar los medios probatorios señalados en su escrito de demanda; asimismo, se tuvo por admitida la demanda y se otorgó el plazo de veinte (20) días hábiles a la Entidad para que presente su contestación de demanda, formule excepciones y/o reconvención, de

ser el caso, y se brindó el término de cinco (5) días hábiles a las partes para que cumplan con pagar los honorarios arbitrales, bajo apercibimiento de suspender el proceso conforme lo señala el literal c) del artículo 84 del Reglamento de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD.

2.5. Mediante Resolución Nº 6 de fecha 12 de octubre de 2023, se dispuso la suspensión de las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días hábiles por ausencia de pago de gastos arbitrales. Del mismo modo, se dejó constancia de que la Entidad si bien cumplió con acreditar el registro de los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE, los datos de la secretaría arbitral han sido consignados de manera incorrecta; asimismo, se tuvo por contestada la demanda arbitral por parte de la Entidad, determinando que dicho documento sea puesto en custodia luego de que se levante la suspensión del proceso.

2.6. Con Resolución Nº 7 de fecha 15 de noviembre de 2023, se tuvo por presentado por parte del Contratista sus escritos solicitando ampliación de plazo para el pago de los gastos arbitrales, se otorgó a dicha parte el plazo de siete (7) días hábiles para que cumpla con el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos; en igual sentido, se amplió el plazo de siete (7) días hábiles adicionales, dejando constancia que vencido el plazo sin la acreditación correspondiente se dispondrá el archivo definitivo del proceso arbitral.

2.7. Mediante Resolución Nº 8 de fecha 11 de diciembre de 2023, se tuvo por cancelado el pago de los gastos arbitrales, se dispuso levantar la suspensión del proceso, se otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles para que acredite la detracción de la factura Nº 73, se puso en conocimiento del Contratista la contestación de demanda presentada por la Entidad otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que pueda absolver la excepción de oscuridad contra la única pretensión y la excepción de caducidad. En la misma línea, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días para que cumpla con el pago de los gastos

arbitrales a su cargo y diez (10) días para que rectifique los datos de la secretaría arbitral en el SEACE.

2.8. Con Resolución Nº 9 de fecha 11 de diciembre de 2023, se rectificó el cuarto resolutivo de la resolución Nº 8, determinando el siguiente contenido:

> "**CUARTO: PÓNGASE**, en conocimiento de VLADIMIR SALCEDO VILA, la contestación de demanda efectuada por la PROCURADURÍA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO con fecha 02 de octubre de 2023; asimismo, **CÓRRASE TRASLADO** a VLADIMIR SALCEDO VILA, de la excepción de oscuridad contra la única pretensión, y la excepción de caducidad planteada por la PROCURADURÍA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, a efectos de que en plazo de veinte (20) días hábiles pueda absolverla conforme considere pertinente."

2.9. Con Resolución Nº 10 de fecha 16 de abril de 2024, se dispuso tener presente el escrito del Contratista modificando la demanda arbitral, el cual se puso a conocimiento de la Entidad por el plazo de cinco (5) días hábiles para que emita el pronunciamiento que estime pertinente, se dejó constancia de que el Contratista no absolvió el escrito de excepciones, que la Entidad no cumplió con rectificar los datos de la secretaría arbitral en el SEACE, se autorizó al Contratista para que en vía de subrogación cancele los gastos arbitrales a cargo de la Entidad en un plazo de diez (10) días hábiles; finalmente, se requirió al Contratista la acreditación de la detracción de la Factura Nº E001-73, otrgándosele el término de cinco (5) días hábiles.

2.10. Mediante Resolución Nº 11 de fecha 10 de mayo de 2024, se tuvo por presentado el escrito bajo sumilla: "Emite pronunciamiento y formula reconsideración", se declara improcedente el pedido de la Entidad referido a no admitir la modificación de la demanda, se declara

procedente el escrito de modificacion de demanda y se otorga a la Entidad el plazo de veinte (20) días hábiles a fin de que absuelva la modificación de la demanda, se dejó constancia de que las excepciones planteadas por la Entidad serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento del Centro de Arbitraje, se tuvo por apersonada a la Abg. Deyanira Flores Barrios por parte de la Entidad, se declaró improcedente la reconsideración de la Entidad referida a la rectificación de los datos de la Secretaría Arbitral en el SEACE, se tuvo por cancelado el pago de la detracción de la factura E-001-73 por parte del Contratista, así como su escrito de fecha 2 de mayo de 2024 y se otorgó el plazo al Contratista de diez (10) días hábiles para que cumpla con cancelar los gastos arbitrales a cargo de la Entidad.

2.11. Mediante Resolución Nº 12 de fecha 04 de junio de 2024, se tuvo por cumplida la rectificación de datos de la Secretaría Arbitral en el SEACE y la Orden de Secretaría General Nº 21-2024-SG-CARD-CECARD/AYA con conocimiento de las partes.

2.12. Por Resolución Nº 13 de fecha 1 de julio de 2024, se admitió a trámite la contestación arbitral presentada por la Entidad, dejándose constancia que dicha parte se reserva el derecho de ofrecer medios probatorios, se admitió a trámite la excepción de caducidad deducida por la Entidad y se otorgó al Contratista el plazo de veinte (20) días hábiles para que manifieste lo que estime pertinente.

2.13. Con Resolución Nº 14 de fecha 9 de agosto de 2024, se convocó a las partes a la Audiencia Especial de Excepción para el día 22 de agosto de 2024 a las 9:00 am, la misma que se llevó a cabo en dicha fecha; siendo así, con Resolución Nº 15 de fecha 17 de octubre de 2024 se fijó el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión de laudo parcial que resolverá las excepciones, el mismo que podrá ser ampliado por quince (15) días hábiles a discreción del Tribunal Unipersonal. Finalmente, con Resolución Nº 16 de fecha 28 de noviembre de 2024, se prorrogó el plazo para laudar.

2.14. Mediante Resolución Nº 17 de fecha 24 de diciembre de 2024, se emitió el laudo parcial emitiendo pronunciamiento sobre las excepciones formuladas; asimismo, a través de Resolución Nº 18 de fecha 22 de enero de 2025, se puso en conocimiento de la Entidad por el plazo de cinco (5) días el escrito bajo sumilla: "Formulo objeción y reclamo contra el Laudo de Derecho – Laudo Parcial – contenido en la Resolución Nº 17".

2.15. Con Resolución Nº 19 de fecha 20 de febrero de 2025, se tuvo presente la absolución efectuada por la Entidad y se fijó el plazo de diez (10) días hábiles para emitir pronunciamiento sobre la objeción y reclamo contra el Laudo Parcial formulado por el Contratista, precisando que el plazo podrá ser prorrogado a iniciativa del Tribunal Arbitral, siendo así, mediante Resolución Nº 20 se emite resolución emitiendo pronunciamiento sobre la objeción y el reclamo formulado.

2.16. Con Resolución Nº 21 de fecha 31 de marzo de 2025, se dejó constancia que la primera Pretensión Principal de la modificación de Demanda de fecha 12 de enero de 2024, no forma parte de las Cuestiones Controvertidas que serán materia de pronunciamiento en el presente proceso Arbitral, en tanto la misma ha sido materia de pronunciamiento en el laudo parcial de fecha 25 de diciembre de 2024. En consecuencia, se precisa que, corresponde que se prescinda de ella y se continue con el presente Arbitraje. Así, se fijan las cuestiones controvertidas, bajo las siguientes consideraciones:

"CUESTIONES CONTROVERTIDAS A SER MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO

El Tribunal Arbitral, tomando en consideración la demanda modificada presentada el 12 de enero de 2024 por el CONTRATISTA (admitida el proceso mediante Decisión N°11 de fecha 10 de mayo de 2024), así como el escrito de Contestación de Demanda Arbitral presentado el 10 de junio de 2024 por la PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE AYACUCHO (en adelante, la ENTIDAD), identifica las siguientes cuestiones en disputa, las cuales serán abordadas en el Laudo Arbitral:

i. Primera cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Arbitral:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no Ordenar la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, disponiendo que la ENTIDAD cumpla con remitir documentación útil y cumplir con las condiciones solicitada por el CONTRATISTA en la Carta N°01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05 de enero de 2022.

ii. Segunda cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada de la Segunda pretensión Principal de la Demanda Arbitral:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no Ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a favor del CONTRATISTA, en caso la ENTIDAD decida no continuar con la ejecución del Contrato N°025-2021-GRA-PRIDER/DG."

2.17. En igual sentido, con la mencionada Resolución se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Contratista, dejando constancia que la Entidad no presentó ni ofreció ningún medio de prueba.

2.18. Con Resolución Nº 22 de fecha 16 de abril de 2025, se declaró consentida la fijación de puntos controvertidos establecida a través de la Resolución Nº 21; asimismo, se dejó constancia de que no se presentó oposición sobre los medios probatorios y se citó a las partes a la Audiencia Única para el día 9 de mayo de 2025 a las 9:00 am, la misma que se reprogramó para el día 16 de mayo a las 10:00 a través de la Resolución Nº 11 de fecha 8 de mayo de 2025, a solicitud del Contratista.

2.19. Con Resolución Nº 23, de fecha 8 de mayo de 2025, se reprogramó la audiencia para el día 21 de mayo de 2025 a las 9:00 am., a solicitud del Contratista.

2.20. Mediante Resolución Nº 24 de fecha 30 de junio de 2025, se tuvieron presente las conclusiones finales de la Entidad, se dejó constancia que el Contratista no presentó escrito de alegatos; asimismo, se dejó constancia que ninguna de las partes solicitó la realización de una audiencia de informes orales; por lo que, se declara el cierre de la instrucción y se fija plazo para laudar, el mismo que se prorroga de forma automática con la emisión de la presente resolución.

III. DECLARACIONES PRELIMINARES

3.1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo siguiente:

(i) La Árbitro Único manifiesta que se ha instalado de conformidad con las normas que regulan la contratación estatal y con la anuencia de las partes.

(ii) El Contratista interpuso su demanda dentro del plazo previsto.

(iii) La Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y con las excepciones ahí contenidas.

(iv) Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer sus pruebas y exponer sus posiciones en relación a las excepciones formuladas durante el proceso y en la Audiencia Especial de Excepción.

(v) Se deja constancia que se han analizado todas las afirmaciones y pruebas aportadas al proceso, otorgándoles el mérito que les corresponde aun cuando no se haga mención expresa a cada una de ellas en el presente Laudo.

(vi) Se deja constancia que, en aplicación del principio de congruencia procesal y a fin de resolver las pretensiones formuladas, se analizará únicamente lo peticionado en el presente proceso por las partes.

(vii) Se deja constancia que ninguna de las partes ha presentado cuestionamiento alguno respecto al trámite del presente proceso.

(viii) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo previsto en la Resolución Nº 24.

3.2. Preliminarmente, esta Árbitro Único advierte que las partes se encuentran vinculadas producto del Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG, de fecha 18 de noviembre de 2021[1], para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo – Ayacucho", el cual se rige por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; así como por su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 162-2021-EF; entre otros.

3.3. Asimismo, se precisa que:

- Toda remisión a "LCE", deberá entenderse al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.

- Toda remisión al "RLCE", deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto

[1] *Adjuntado como anexo al escrito de modificación de demanda de fecha 12 de enero de 2024.*

Supremo Nº 344-2008-EF y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 162-2021-EF.

- Toda remisión a "Contratista" o "Demandante" deberá entenderse a Vladimir Salcedo Vila.

- Toda referencia a "Entidad" o "Demandado" deberá ser entendida a Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho.

- Toda alusión a "Contrato", deberá entenderse al Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG, de fecha 18 de noviembre de 2021[2], para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo – Ayacucho".

- Toda referencia a "Centro de Arbitraje" o "CECARD", deberá ser entendido al Centro de Arbitraje Resolución de Disputas – CECARD.

Dicho esto, corresponde realizar el análisis de cada una de las pretensiones, efectuando la precisión que, con Resolución Nº 21 de fecha 31 de marzo de 2025, se dejó constancia que la primera Pretensión Principal del escrito de modificación de Demanda de fecha 12 de enero de 2024, no forma parte de las Cuestiones Controvertidas que serán materia de pronunciamiento en el presente proceso Arbitral, en tanto la misma ha sido materia de pronunciamiento en el laudo parcial de fecha 25 de diciembre de 2024. En consecuencia, en el análisis del presente laudo se prescinde de ella.

IV. <u>ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA</u>:

[2] *Adjuntado como anexo al escrito de modificación de demanda de fecha 12 de enero de 2024.*

i. Primera cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Arbitral:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no Ordenar la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, disponiendo que la ENTIDAD cumpla con remitir documentación útil y cumplir con las condiciones solicitadas por el CONTRATISTA en la Carta N°01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05 de enero de 2022.

4.1.1. POSICIÓN DEL CONTRATISTA:

4.1.1.1. Señala que, al concluir que el acto contractual por el cual la Entidad contratante resuelve el Contrato deviene en nulo, en consecuencia, la relación contractual derivada del Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG se encontraría vigente.

4.1.1.2. Asimismo, manifiesta que resulta exigible lo solicitado por su representada a la Entidad mediante la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05.ENE.2022, en donde se realiza un análisis exhaustivo de las sustanciales deficiencias del Expediente Técnico y se solicita la entrega de la documentación necesaria para continuar con sus obligaciones contractuales. En función de ello, estima que corresponde que se ordene a la entidad contratante la continuación de la ejecución contractual, más aún debido a que a la fecha no consta evidencia documental de la contratación de un consultor para la reformulación de dicho Proyecto.

4.1.2. POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

4.1.2.1. Refiere que el demandante solicita que se ordene la continuación de la ejecución del contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, disponiendo que la Entidad cumpla con emitir documento útil y cumplir con las condiciones solicitadas por el recurrente en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05 de enero de 2022.

4.1.2.2. A su vez, agrega que, al encontrarse frente a la situación de que el contenido del Expediente Técnico Primigenio resulta deficiente e incompleto, es imposible, definitivamente, que se pueda continuar con la prestación del servicio de reformulación que es el objeto del contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG; por lo que, a su juicio considera que el Tribunal Arbitral declare infundada la segunda pretensión principal de la demanda.

4.1.3. POSICIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

4.1.3.1. Conforme se aprecia del contenido del presente punto controvertido, se verifica que se solicita a este Árbitro Único que analice si corresponde ordenar la continuación de la ejecución del Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDET/DG y como consecuencia de ello, se disponga que la Entidad cumpla con remitir la documentación solicitada a través de la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05 de enero de 2022.

4.1.3.2. Nótese que, el determinar lo requerido por la parte demandante, no escapa a aquello que fue declarado en el laudo parcial de fecha 24 de diciembre de 2024, a partir del cual, se declaró fundada la excepción de caducidad formulada contra la primera pretensión principal de la demanda, la misma que estuvo orientada a que:

> **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.

4.1.3.3. Véase que, fue a partir del contenido de la primera pretensión de la demanda la que facultaba a esta Árbitro Único a analizar los aspectos relacionados con la resolución del contrato efectuada por la Entidad a través de la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022;

sin embargo, dado que mediante laudo parcial de fecha 24 de diciembre de 2024, se declaró caduco dicho extremo, la evaluación de la aludida resolución no puede ser objeto de la presente decisión.

4.1.3.4. Así los hechos, teniendo en cuenta que el extremo que permitía analizar la validez de la resolución y los posibles efectos que derivasen de aquella, no pueden ser materia de pronunciamiento en este laudo, carece de objeto verificar un escenario que aluda a la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG y en virtud de ello, disponer la presentación de documentación solicitada por el CONTRATISTA en la Carta N°01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05 de enero de 2022.

4.1.3.5. A mayor abundamiento, sobre la resolución del contrato, Luis Díez-Picazo[3] refiere lo siguiente:

> "La resolución es un remedio frente al incumplimiento que permite a la parte cumplidora liberarse del vínculo, devolviendo las prestaciones recibidas y **colocando a las partes en situación semejante a la existente antes de la celebración del contrato**."

(Énfasis nuestro)

4.1.3.6. Por tales consideraciones, dado que este Árbitro Único no puede desconocer la realidad jurídica del contrato y analizar la continuidad de su ejecución sin tener en cuenta los actos realizados por las partes – entiéndase la resolución del contrato-, corresponde declarar infundado este extremo.

ii. Segunda cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada de la Segunda pretensión Principal de la Demanda Arbitral:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no Ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (ciento setenta

[3] *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, Vol. II, Madrid: Civitas, 2008, p. 429.

y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a favor del CONTRATISTA, en caso la ENTIDAD decida no continuar con la ejecución del Contrato N°025-2021-GRA-PRIDER/DG."

4.1.4. POSICIÓN DEL CONTRATISTA:

4.1.4.1. Aduce que, si la entidad contratante determina no continuar con la ejecución del Contrato N°025-2021-GRA- PRIDER/DG por cualquier acción realizada por ella en el periodo comprendido entre el dictado de la resolución de contrato y el inicio del presente proceso arbitral, es decir por un hecho imputable a sí misma, teniendo en cuenta que existe evidencia documental de la cuantía de los gastos efectuados por mi representada en lo que va de la ejecución contractual, correspondería que su representada sea indemnizada por concepto del daño emergente ocasionado de acuerdo a la existencia responsabilidad contractual de la Entidad, toda vez que: i) es la entidad contratante quien fue la responsable de la aprobación del expediente técnico cuyos defectos ocasionaron la resolución de contrato cuya nulidad se pretende y; ii) es la entidad contratante quien sería la responsable de las acciones destinadas a no continuar con la ejecución del Contrato.

4.1.4.2. Agrega que, conforme se detalla en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05.ENE.2022, su representada cumplió con varias de sus obligaciones contractuales con la entrega de senda documentación y gastos incurridos a lo largo de la ejecución del contrato, los mismos que ascienden a la suma de S/. 175,296.38, detalle que manifiesta fue anexado a su requerimiento.

4.1.4.3. Estando a lo mencionado, refiere que, en caso la Entidad contratante pretenda no continuar con la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, se ORDENE el pago ascendente a S/ 175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado a mi representada.

4.1.5. POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

4.1.5.1. El demandante solicita que en caso la Entidad contratante pretenda no continuar con la ejecución del contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, se ordene el pago que asciende a S/.175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado.

4.1.5.2. Sobre ello, reitera que, al encontrar imposibilidad definitiva de continuar con la prestación del servicio de reformulación materia del contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG; y la validez de la resolución de contrato efectuado por el Programa de Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado; no corresponde imputación de responsabilidad atribuible a las partes, que sea susceptible de postular pretensión indemnizatoria.

4.1.5.3. Adiciona que, la pretensión indemnizatoria tiene lugar solo en el supuesto de las consecuencias de resolución de contrato por causales atribuibles a las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

"Artículo 166. Efectos de la resolución
166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.
166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
(…)"

4.1.5.4. En consecuencia, tampoco corresponde que el Tribunal arbitral ampare la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal.

4.1.6. POSICIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

4.1.6.1. Conforme se aprecia, el Contratista a partir del contenido del presente extremo requiere que se determine si corresponde ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (Ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a su favor, en caso la Entidad decida no continuar con la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG.

4.1.6.2. Atendiendo a que la pretensión ha sido postulada de forma subordinada, corresponde verificar a qué aluden las mismas. Al respecto, Eduardo Couture[4] señala:

> "**El actor plantea una pretensión principal y, para el caso de que ésta no prospere, formula otra pretensión de carácter subsidiario**, que solo será tomada en cuenta en caso de rechazo de la primera".
>
> (Énfasis nuestro)

4.1.6.3. En la misma línea, Devis Echandía[5], refiere:

> **"En la acumulación subordinada, la segunda pretensión solo será objeto de decisión si la primera no es acogida por el juez.** Esta forma de acumulación busca garantizar que el demandante no quede desprovisto de tutela jurisdiccional en caso de que su pretensión principal no prospere."
>
> (Énfasis nuestro)

4.1.6.4. A mayor abundamiento, Ovalle Favela[6] señala:

[4] Couture, Eduardo J. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Depalma, 1992, p. 225.
[5] Devis Echandía, H., *Teoría General del Proceso*, 4ª ed., Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p. 297.
[6] Ovalle Favela, J., *Derecho Procesal Civil*, 14ª ed., Ed. Porrúa, México, 2016, p. 342.

"**En la acumulación subordinada, la pretensión secundaria queda sujeta a una condición procesal: solo será resuelta en caso de que la principal sea desestimada.** Esto permite a las partes plantear estrategias procesales para maximizar sus posibilidades de éxito."

(Énfasis nuestro)

4.1.6.5. En esa línea, teniendo en cuenta que una pretensión subordinada es un pedido que solo será objeto de decisión si la pretensión principal no es acogida, se debe considerar el sentido de lo resuelto en la segunda pretensión principal, la misma que habiendo sido declarada infundada, determina que este extremo sea objeto de análisis.

4.1.6.6. Dicho esto, dado que lo solicitado en este acápite, está referido a que se ordene pago a favor del Contratista por daño emergente, en el escenario que la Entidad decida no continuar con la ejecución, determina que se tenga en cuenta que el Contrato fue resuelto por la Entidad y, si bien el Contratista sometió dicho acto a arbitraje, lo hizo superando el plazo que tenía para ello, dando pie a la declaración de la caducidad de su derecho, conforme fue declarado en el laudo parcial de fecha 24 de diciembre de 2024.

4.1.6.7. En línea con lo anterior, la pretensión que fue objeto de tal pronunciamiento fue la primera pretensión principal de la demanda, la misma que estuvo orientada a que:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.

4.1.6.8. En ese sentido, tenemos que si bien, por un lado, el contenido de la primera pretensión de la demanda facultaba a esta Árbitro Único a analizar los aspectos relacionados con la resolución del contrato efectuada por la Entidad a través de la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022; por otro, tenemos que, existiendo una resolución de contrato que no ha sido controvertida, impide que este Árbitro Único, desconozca su existencia, limite sus efectos y ordene monto indemnizatorio alguno por una negativa de la Entidad, máxime cuando fue dicha parte la que resolvió el contrato.

4.1.6.9. Estando a ello, carece de objeto que se analice si la indemnización solicitada cumple o no con los presupuestos exigidos para su configuración, toda vez que estando el contrato resuelto por parte de la Entidad y no pudiendo este Árbitro Único emitir pronunciamiento en torno a dicho acto, no reviste soporte jurídico alguno que se castigue a PRIDER por no ejecutar un contrato que en buena cuenta ha perdido su fuerza vinculante entre las partes.

4.1.6.10. Por tales consideraciones, corresponde declarar infundado este extremo de la demanda modificada.

4.1.7. SOBRE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO ÚNICO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO

4.1.7.1. El numeral 2 del artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1071, dispone que el Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73 del mismo cuerpo normativo.

4.1.7.2. Por su parte, el referido artículo 73 establece que el Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá

distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

4.1.7.3. Conforme se aprecia, en el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que este Tribunal Arbitral se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

4.1.7.4. Siendo así, este Árbitro Único considera, a efectos de regular lo concerniente a los costos que generó la tramitación del presente proceso que, más allá de las consideraciones jurídicas establecidas en el presente laudo, efectivamente existieron aspectos de hecho y de derecho que sembraron incertidumbre en la relación contractual llevada por las partes, lo cual motivó el presente arbitraje.

4.1.7.5. Ahora bien, esta Árbitro Único aprecia que ambas partes tenían, cada uno desde su posición de defensa, motivos suficientes y atendibles para discutir sus pretensiones en este fuero; sin embargo, no puede desconocer que en el presente proceso se emitió un laudo parcial declarando la caducidad del derecho del Contratista para la revisión de su primera pretensión principal; asimismo, y a consecuencia de ello, la segunda pretensión principal y su pretensión subordinada han sido declaradas infundadas; por lo que, atendiendo a lo resuelto, se dispone que la parte vencida asuma la totalidad de los honorarios del Árbitro Único y los gastos administrativos correspondientes a CECARD.

4.1.7.6. Sin perjuicio de lo mencionado, se deja constancia que, de acuerdo a la Resolución Nº 01 de fecha 12 de junio de 2023, se estableció como honorarios del Tribunal Arbitral la suma neta de S/ 2,100.00 soles y por gastos administrativos la suma neta de S/ 1,500 soles.

4.1.7.7. Mediante Resolución Nº 08 de fecha 11 de diciembre de 2023, se dejó constancia del pago efectuado por el Contratista en la proporción que le correspondía; asimismo, a través de la Orden de Secretaría General Nº

22-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 3 de junio de 2024, CECARD declaró por cumplido en su totatlidad el pago por subrogación de los honorarios efectuados por parte de Vladimir Salcedo Vila en lugar del PROGRAMA DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER – GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

I. LAUDO

Por tales consideraciones, esta Árbitro Único **LAUDA:**

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Arbitral; en consecuencia, no corresponde ordenar la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, ni disponer que la ENTIDAD cumpla con remitir la documentación solicitada por el CONTRATISTA en la Carta N°01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05 de enero de 2022.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión Subordinada de la Segunda pretensión Principal de la Demanda Arbitral; en consecuencia, no corresponde ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a favor del CONTRATISTA,

TERCERO: DECLARAR que **VLADIMIR SALCEDO VILA** asuma la totalidad de los gastos arbitrales correspondientes a los honorarios del Árbitro Único y los gastos administrativos del Centro; por las consideraciones expuestas en la parte considerativa del laudo.

Arbitraje:
Vladimir Salcedo Vila -
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho

---

CAROL APAZA MONCADA

Árbitro Único